

O PROCESSO DE CONCESSÃO PASSO A PASSO.

Papel Central do Cadastro Único (CadÚnico): Inscrição e Atualização como Pré-requisito.

O primeiro e indispensável passo para acessar a pensão especial é a regularização da família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

- **Obrigatoriedade:** A inscrição e a atualização do CadÚnico a cada 24 meses são condições obrigatórias para a concessão, manutenção e revisão do benefício.¹
- **Ação Prática:** O representante legal deve procurar o CRAS mais próximo para realizar a inscrição, caso a família não a possua, ou, de forma crucial, para atualizar o cadastro existente. O decreto orienta especificamente que as equipes de assistência social devem auxiliar as famílias a atualizar as informações para refletir a nova composição familiar após a morte da vítima, garantindo que os dados que servirão de base para a análise do INSS estejam corretos.¹

O Requerimento junto ao INSS: Canais e Documentação.

Com o CadÚnico regularizado, o próximo passo é formalizar o pedido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Canais de Atendimento: O requerimento deve ser feito por meio dos canais oficiais do INSS, como o portal ou aplicativo "Meu INSS" ou pela central telefônica 135.¹

Tabela 1: Checklist de Documentação para Requerimento da Pensão Especial

Categoria	Documentos Necessários	Fonte Legal (Decreto 12.636/25)
Do Beneficiário (Criança/Adolescente)	- CPF (obrigatório e regular). - Documento de Identificação Oficial com foto ou Certidão de Nascimento.	Art. 6º, I e II

Do Representante Legal	- CPF. - Documento de Identificação Oficial (preferencialmente com biometria). - Documento que comprove a representação (Termo de Guarda/Tutela, Certidão de Nascimento atualizada com averbação da guarda, etc.).	Art. 8º, I, II e IV
Da Relação de Dependência (se não for filho biológico)	- Termo de Guarda (provisória ou definitiva). - Termo de Tutela (provisória ou definitiva). - Outro documento que comprove a dependência econômica com a vítima.	Art. 6º, §1º
Da Comprovação do Feminicídio (apresentar apenas um da lista)	- Auto de prisão em flagrante. - Decreto de prisão preventiva. - Portaria inaugural do inquérito policial. - Relatório de conclusão do inquérito policial. - Oferecimento da denúncia. - Decisão judicial que enquadre o fato como feminicídio. - Sentença penal condenatória transitada em julgado.	Art. 6º, IV

A Figura do Representante Legal: Deveres e Vedações.

O representante legal é a figura central que atua em nome da criança ou adolescente durante todo o processo.

- **Quem Pode Representar:** A representação deve ser exercida pela pessoa que detém legalmente a guarda ou tutela do órfão, comprovada por meio de documento judicial idôneo.¹
- **Vedação Crítica:** A legislação impõe uma proibição absoluta e intransigente: o autor, coautor ou partícipe do crime de feminicídio está expressamente impedido de representar os filhos ou dependentes para fins de recebimento e administração da pensão.¹
- **Representação Institucional:** Para crianças e adolescentes em serviços de acolhimento (abrigos), os dirigentes das instituições podem atuar como seus representantes legais, assegurando que mesmo aqueles sem uma guarda familiar definida tenham acesso ao seu direito.¹

Todo o ciclo de vida do benefício — da solicitação à manutenção e resposta a exigências — recai sobre os ombros do representante legal. Isso cria um "ponto único de falha" extremamente precário. O guardião, frequentemente um parente enlutado, idoso e com baixa familiaridade com processos digitais, torna-se o único gestor de um procedimento complexo. Se essa pessoa adoece, falece, ou simplesmente perde um prazo por desconhecimento, o benefício da criança fica em risco iminente de suspensão ou cessação. Essa realidade impõe às redes de assistência social e de apoio jurídico um papel que vai além do auxílio pontual na solicitação, exigindo um acompanhamento contínuo do representante legal para garantir a conformidade a longo prazo e a continuidade da proteção social do órfão.

3.4 Lidando com Exigências e Pendências Documentais.

É comum que o INSS solicite documentos ou informações adicionais durante a análise do pedido, o que é conhecido como "exigência".

- **Prazo e Consequências:** Ao receber uma notificação de exigência, o representante legal tem um prazo de 90 dias para apresentar a documentação pendente. A falha em cumprir este prazo pode levar a duas consequências: o INSS pode decidir o caso com base nas informações incompletas (resultando, muito provavelmente, em indeferimento) ou pode encerrar o processo sem análise de mérito.¹ Portanto, é vital que nenhuma comunicação do INSS seja ignorada.

Entendendo o Pagamento:

Início, Divisão e Gestão dos Valores.

- **Início do Pagamento:** O pagamento é devido a partir da data de entrada do requerimento no INSS.¹
- **Divisão e Reversão:** Caso haja mais de um filho ou dependente elegível, o valor de um salário mínimo é dividido em partes iguais entre eles. Se um dos beneficiários perder o direito (por exemplo, ao completar 18 anos), sua cota é automaticamente revertida em favor dos demais.¹
- **Habilitações Posteriores:** A concessão do benefício para um órfão não aguarda o pedido de outros possíveis irmãos. Se um irmão elegível fizer o pedido posteriormente, seu benefício terá início a partir da data de seu próprio requerimento, sem afetar os valores já pagos ao outro.¹

Regras Específicas para Beneficiários em Acolhimento Institucional.

Para proteger os recursos de crianças e adolescentes sob tutela do Estado, a regulamentação estabelece um mecanismo de gestão financeira robusto.

- **Conta Bancária Específica:** O valor da pensão é depositado em uma conta bancária específica, com acesso restrito.¹
- **Acesso Controlado:** Os fundos nessa conta só podem ser movimentados em três situações: quando a criança ou adolescente for reintegrado a uma família (ampliada ou substituta), ao completar 18 anos, ou mediante autorização judicial expressa para uma necessidade específica.¹ Essa medida garante que o benefício cumpra seu propósito de amparo futuro, protegendo-o de má gestão.

A Revisão Bial e a Manutenção do Direito:

Como Funciona a Revisão Periódica do INSS.

A concessão do benefício não é definitiva até os 18 anos; ela está sujeita a revisões periódicas para verificar se as condições de elegibilidade ainda são atendidas.

- **Frequência e Método:** A cada dois anos, o INSS realizará uma revisão, principalmente por meio do cruzamento de informações em bases de dados governamentais.¹
- **Itens Verificados:** A revisão avaliará quatro pontos principais: a manutenção do critério de renda, a atualização do CadÚnico, a inexistência de acumulação com benefícios vedados e, fundamentalmente, a apresentação da certidão atualizada do processo criminal de feminicídio.¹

Causas de Suspensão do Pagamento e Como Regularizar.

- **Gatilhos:** A suspensão é uma interrupção temporária do pagamento, não o cancelamento do direito. Ela ocorre se o representante legal passar mais de 24 meses sem atualizar o CadÚnico ou sem apresentar a certidão do andamento do processo judicial.¹

O procedimento de notificação do INSS, embora estruturado, pode funcionar como uma armadilha para as famílias mais vulneráveis. O processo se inicia com uma notificação por "canais oficiais" ¹, que são majoritariamente digitais (como o aplicativo Meu INSS) e podem não ser acessados por guardiões com baixo letramento digital ou sem acesso constante à internet. Se não houver confirmação de que o beneficiário foi cientificado, o INSS pode bloquear o pagamento por 30 dias para "induzir o beneficiário a entrar em contato".¹ Para uma família que depende desse recurso para subsistência, um mês sem o pagamento não é um "incentivo", mas uma crise aguda que pode levar à insegurança alimentar ou ao risco de despejo. Este mecanismo, embora legal, é reativo e coloca o ônus do contato sobre a parte mais frágil. A orientação prática que se extrai é a de vigilância proativa: verificar o status do benefício mensalmente e procurar o CRAS ao primeiro sinal de problema.

A Cessação do Benefício: Causas e Consequências:

Análise dos Motivos para o Término Definitivo da Pensão.

É crucial diferenciar a suspensão (temporária e reversível) da cessação (definitiva).

Tabela 2: Diferenças Cruciais entre Suspensão e Cessação do Benefício

Característica	Suspensão	Cessaç�o
Natureza	Interrupç�o tempor�ria do pagamento.	Extinç�o definitiva do direito ao benef�cio.
Causa Principal	Descumprimento de obrigaç�es de manutenç�o (ex: falta de atualizaç�o do Cad�nico). ¹	Perda de um crit�rio fundamental de elegibilidade (ex: atingir 18 anos, superar a renda). ¹
Consequ�ncia Imediata	O pagamento � pausado.	O benef�cio � cancelado.
Reversibilidade	Totalmente revers�vel. Ao regularizar a pend�ncia, o pagamento � restabelecido.	N�o � revers�vel. Para voltar a receber, � necess�rio fazer um novo requerimento do zero, se os crit�rios forem novamente atendidos. ¹

Motivos para Cessaç o: O pagamento da pens o cessa definitivamente nas seguintes hip teses ¹:

-   Morte do benefici rio.
-   O benefici rio completar 18 anos.
-   Superaç o do limite de renda familiar per capita por 24 meses consecutivos.
-   Identificaç o de irregularidade na concess o ou manutenç o.
-   Sentenç a judicial transitada em julgado que descaracterize o crime como femin cidio.
-   Condenaç o do pr prio benefici rio (em caso de ato infracional an logo) pela participaç o no femin cidio da m e.
-   N o regularizaç o da pend ncia que levou   suspens o no prazo de 90 dias.

Direitos e Deveres Ap s a Cessaç o.

- **Devoluç o de Valores:** A legislaç o oferece uma proteç o importante: o benefici rio s o   obrigado a devolver os valores recebidos se for comprovada m -f  no processo.¹ Em casos de cessaç o por motivos como superaç o da renda ou maioridade, n o h  dever de ressarcimento.
- **A Possibilidade de um Novo Começo:** A cessaç o do benef cio n o   uma proibiç o

perpétua. Se as circunstâncias que levaram ao término mudarem (por exemplo, a renda familiar voltar a cair abaixo do limite), o interessado pode apresentar um novo requerimento, que será analisado como um pedido inicial, com a reavaliação de todos os requisitos.¹

O Direito de Recurso:

Como Proceder em Caso de Indeferimento.

Caso o INSS negue o pedido inicial ou decida pela cessação do benefício, o representante legal tem o direito de contestar a decisão.

- **Prazo e Órgão:** O recurso deve ser apresentado ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) no prazo de 30 dias, contados a partir da data em que o interessado tomou ciência da decisão do INSS.¹
- **Recomendação Prática:** O processo de recurso é técnico e envolve argumentação jurídica. É fortemente recomendável que o representante legal busque auxílio qualificado e gratuito na Defensoria Pública da União, em núcleos de prática jurídica de universidades ou em organizações não governamentais especializadas para a elaboração e o acompanhamento do recurso, aumentando as chances de reversão da decisão negativa.